

品牌营销顾问协议

合同背景说明

甲方为某新消费品牌，主打健康食品领域，成立3年，年销售额约2亿元，正处于品牌升级和市场扩张的关键阶段。乙方为某知名营销顾问公司，拥有丰富的品牌策划和数字营销经验，服务过多个知名品牌。双方经友好协商，就品牌营销顾问服务事宜达成协议，合同期1年，顾问费150万元。服务内容包括品牌策划、数字营销、社交媒体运营、内容创作等。

合同编号：CG-MC-2026-033

签订日期：2026年6月18日

签订地点：上海市静安区

甲方（委托方）：元气森林（北京）食品科技集团有限公司

- 统一社会信用代码：91110105MA01ABCDEF
- 注册地址：北京市朝阳区望京科技园创新大厦8层
- 法定代表人：唐彬森
- 联系电话：010-64788888
- 电子邮箱：tang.bs@yuanqisenlin.com

乙方（服务方）：华扬联众数字技术股份有限公司

- 统一社会信用代码：91310000MA1FLMN123
- 注册地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场52层
- 法定代表人：苏同
- 联系电话：021-62888888
- 电子邮箱：su.t@hylinkad.com

鉴于：

- 甲方为新消费品牌，正处于品牌升级和市场扩张的关键阶段，需要专业的品牌营销顾问服务；
- 乙方为知名营销顾问公司，拥有丰富的品牌策划和数字营销经验；
- 双方希望通过本次合作，提升甲方的品牌知名度和市场竞争力。

经双方友好协商，就品牌营销顾问服务事宜达成如下协议：

第一条 服务范围

1.1 乙方同意为甲方提供以下品牌营销顾问服务：

- 品牌策划服务；
- 数字营销服务；
- 社交媒体运营服务；

（四）内容创作服务。

1.2 品牌策划服务包括：

- （一）品牌定位和品牌故事梳理；
- （二）品牌视觉识别系统（VI）优化建议；
- （三）品牌传播策略制定。

1.3 数字营销服务包括：

- （一）数字营销策略制定；
- （二）营销活动策划和执行；
- （三）营销效果监测和分析。

1.4 社交媒体运营服务包括：

- （一）社交媒体账号运营；
- （二）社交媒体内容策划和发布；
- （三）社交媒体互动管理。

1.5 内容创作服务包括：

- （一）品牌宣传文案创作；
- （二）营销素材设计；
- （三）视频脚本创作。

第二条 服务期限

2.1 本协议服务期限为一年，自2026年7月1日起至2027年6月30日止。

2.2 服务期限届满前一个月，双方应就续约事宜进行协商。如双方均未提出书面异议，本协议自动续展一年。

2.3

服务期限内，如甲方因业务调整需要暂停服务，应提前30日书面通知乙方，暂停期间的服务费用相应顺延。

第三条 服务费用

3.1 本项目服务费用为人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00）。

3.2 服务费用按月支付，每月支付人民币12.5万元。

3.3 以上费用包含乙方提供服务所需的全部成本，包括但不限于人工成本、创意成本、制作成本等。

3.4 以上费用不含媒体投放费用，媒体投放费用由甲方另行承担。

第四条 付款条件

4.1 甲方应于每月10日前向乙方支付上月服务费用。

4.2 甲方应在收到乙方发票后15日内完成付款。

4.3 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

4.4 乙方应在每笔付款前向甲方提供全额增值税专用发票。

4.5

如甲方对乙方提交的服务质量有异议，应在收到服务报告后5个工作日内书面提出，双方协商解决后甲方应及时支付相应费用。

第五条 营销效果承诺

5.1 乙方承诺通过本协议约定的服务，提升甲方的品牌知名度和销售额。

5.2 品牌知名度提升的衡量指标包括但不限于：

- （一）品牌搜索指数提升；
- （二）社交媒体粉丝增长；
- （三）媒体报道数量增加。

5.3 销售额提升的衡量指标包括但不限于：

- （一）线上销售额增长；
- （二）线下销售额增长；
- （三）新客户增长数量。

5.4 具体的营销效果目标由双方另行协商确定，详见附件一。

第六条 知识产权

6.1 乙方为甲方创作的营销创意和素材的知识产权归甲方所有。

6.2 乙方在创作过程中使用的第三方素材（如图片、字体、音乐等），应确保已获得合法授权。

6.3 乙方不得将为甲方创作的营销创意和素材用于其他客户。

6.4 甲方有权对乙方创作的营销创意和素材进行修改和使用。

第七条 媒体投放管理

7.1 媒体投放费用由甲方承担，不包含在本协议约定的服务费用中。

7.2 乙方应协助甲方制定媒体投放计划，包括投放渠道、投放时间、投放预算等。

7.3 媒体投放预算由甲方审批，乙方应按照甲方审批的预算执行。

7.4 乙方应在每月结束后10日内向甲方提交媒体投放效果报告。

7.5 乙方应确保媒体投放费用的合理使用，不得虚报或挪用。

第八条 竞业限制

8.1 在本协议有效期内，乙方不得为甲方的直接竞争对手提供同类服务。

8.2 甲方的直接竞争对手包括但不限于：农夫山泉、怡宝、康师傅、统一等饮料品牌。

8.3 乙方如需为上述名单以外的饮料品牌提供服务，应提前30日书面通知甲方，甲方有权提出异议。

8.4 乙方违反竞业限制条款的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的30%。

第九条 保密义务

- 9.1 双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息，负有保密义务。
- 9.2 保密信息包括但不限于：品牌策略、营销计划、客户数据、销售数据、财务数据等。
- 9.3 本条保密义务自本协议终止之日起三年内有效。
- 9.4 任何一方违反保密义务的，应向守约方支付违约金，违约金为人民币100万元。

第十条 营销数据报告

- 10.1 乙方应定期向甲方提交营销数据报告，报告频率为每月一次。
- 10.2 营销数据报告应包含以下内容：
- （一）营销活动执行情况；
 - （二）营销效果数据分析；
 - （三）营销投入产出比分析；
 - （四）下阶段营销建议。
- 10.3 营销数据报告应在每月结束后15日内提交给甲方。
- 10.4 甲方有权对营销数据报告提出质疑，乙方应在5个工作日内回复。

第十一条 危机公关配合

- 11.1 如甲方发生品牌危机事件，乙方应配合甲方进行危机公关处理。
- 11.2 乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，提供危机公关建议和支持。
- 11.3 危机公关服务的费用另行协商确定。
- 11.4 乙方应协助甲方制定危机公关预案，定期进行危机公关演练。
- 11.5 乙方应建立舆情监测机制，及时发现可能影响甲方品牌形象的负面信息，并第一时间通报甲方。

第十二条 第三方供应商管理

- 12.1 乙方在提供服务过程中如需引入第三方供应商，应提前书面通知甲方。
- 12.2 第三方供应商的选择应经甲方书面同意。
- 12.3 乙方应对第三方供应商的服务质量负责，确保第三方供应商的服务符合本协议的约定。
- 12.4 乙方应与第三方供应商签订保密协议，确保甲方的商业秘密不被泄露。

第十三条 不可抗力

- 13.1 不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及公共卫生事件（如疫情

、传染病等）。

13.2

因不可抗力导致任何一方无法履行本协议约定义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后5日内书面通知对方，并在15日内提供相关证明材料。

13.3 不可抗力事件持续超过60日的，任何一方均有权书面通知对方解除本协议，双方互不承担违约责任。

第十四条 违约责任

13.1 任何一方违反本协议约定的，违约方应向守约方支付违约金。

13.2 乙方未按约定提供服务的，甲方有权要求乙方重新提供服务或退还相应费用。

13.3 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

13.4 违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方的实际损失。

第十四条 合同终止

14.1 经双方协商一致，可以终止本协议。

14.2 任何一方严重违约的，守约方有权解除本协议。

14.3 协议终止后，双方应在30日内完成清算工作，包括但不限于：

- （一）结清未支付的款项；
- （二）移交营销素材和资料；
- （三）处理未完成的营销活动。

14.4 协议终止后，竞业限制条款在一年内继续有效。

第十五条 争议解决

15.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

15.2 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 适用法律

16.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十八条 完整协议与通知送达

18.1

本协议（含附件）构成双方关于本协议标的的完整协议，取代双方此前就同一标的达成的所有口头或书面协议、承诺及谅解。

18.2 本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。

18.3 本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

18.4 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

18.5 本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

18.6
本协议项下的所有通知、函件及其他文件，应以书面形式发出，通过专人递送、邮政快递或电子邮件方式送达。任何一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5日内书面通知对方。

18.7
本协议任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力，双方应以最接近原条款意图的有效条款替代。

-
- 附件清单：
- 附件一：营销效果目标（包含品牌知名度指标、销售额增长目标、各渠道量化指标等）
 - 附件二：服务团队名单（包含团队成员姓名、职务、联系方式及职责分工）
 - 附件三：媒体投放计划模板
 - 附件四：营销数据报告模板

甲方（盖章）： 元气森林（北京）食品科技集团有限公司

授权代表（签字）： _____

日期：2026年6月18日

乙方（盖章）： 华扬联众数字技术股份有限公司

授权代表（签字）： _____

日期：2026年6月18日